

selta voi näyttää esimerkiksi oikeusvaikutteisen yleiskaavan suojelumääräys, jonka oikeusvaikutteisudella ei kuitenkaan ole vaikutusta. Samaan aikaan kun lakitekstin mukaan arvoja ei saa hävittää,⁶⁷⁹ oikeuskäytäntö on linjannut, että ylemmillä kaavatasoilla tai aiemmassa asemakaavassa suojelumerkinnöin vahvistettuja arvoja saa hävittää. Tilanne on epäilemättä haaste viranomaisille, mutta varsinkin kansalaisten alkaa olla mahdotonta tietää, mihin voi vedota ja vaikuttaa. Muissa kuin valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävissä asioissa valitusoikeus on enää joiltain osin sektoriviranomaisilla ja kansalaisyhteiskunnalla.

Onhan se nyt aika raskas taakka sysätä se niin sanotusti kansalaisyhteiskunnalle, että ei se kyllä, se on tavallaan viimeinen varoventtiili sitten siinä, jos ei mitään muuta löydy. Mutta että muutenhan sitten ne ympäristömuutokset ei tule tavallaan kontrolloitua millään tavalla. (H1)

Julkisoikeuden tutkija Eija Mäkinen huomauttaa, että kansalaisyhteiskunnalle ei voi sälyttää valtion *velvoitetta* huolehtia lainalaisuudesta ja lakisääteisten yleisten intressien toteutumisesta.⁶⁸⁰ Paikallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen osalta mikään viranomainen ei kuitenkaan enää valvo, ottaako kunta ne huomiioon päätöksenteossaan.

6.2.6 Kuntien mahdollon tehtävä

Tässä luvussa käsitellään kuntien edellytyksiä suoriutua ympäristövastuistaan erityisesti kaavoituksen näkökulmasta, jossa aineistolähtöisten tutkimuslöydösten mukaan etenkin toimintakulttuurin vaikutus, resursoimattomuus sekä tiedon ja taidon vajeet altistavat suojelun sattumanvaraisuudelle ja rapautumiselle.

Kaavoitusratkaisuihin liittyy monesti myös perusoikeuksien turvaamisen näkökulma. Maankäytön ja rakentamisen alalla sääntelyä purettaessa ja kuntien itsehallintoa korostettaessa ei juuri ole keskusteltu siitä, missä määrin kunnilla on edellytyksiä suoriutua velvollisuuksistaan turvata jokaiselle kuuluva ympäristöperusoikeus, johon sisältyy myös oikeus kulttuuriperintöön.

Perustuslain mukaan vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille, mutta samalla perustuslaki asettaa julkiselle vallalle velvollisuuden turvata tämän ympäristöperusoikeuden toteutuminen.⁶⁸¹ Perusoikeudet ovat yhteiskunnan keskeisiä arvoja, joiden turvaamisella perustuslaissa on haluttu suojata ne poliittisilta tai muilta vastaavilta vaihdoksilta.⁶⁸² Perustuslaki turvaa myös kuntien itsehallintoa, mikä ei sulje pois niiden velvollisuutta turvata perusoikeudet. Niiden turvaaminen jäsentyy käytännössä alemman lainsäädännön kautta. Ympäristöperusoikeuden yhdenvertaisessa toteutumisessa on kuitenkin jo aiemmin todettu ongelmia eri kuntien käytännöistä ja jopa yksittäisistä virkamiehistä riippuen.⁶⁸³ Asiantilan parantamiseksi ei silti ole ryhdytty toimiin.

⁶⁷⁹ MRL 132/1999, 54 §, 118 §.

⁶⁸⁰ Mäkinen, E. 2018. Oikeusvaltiolliset vaatimukset alueidenkäytön viranomaisrooleille. S. 37–38.

⁶⁸¹ Suomen perustuslaki 731/1999, 20 §, 22 §.

⁶⁸² Neuvonen, E. 2018, s. 318.

⁶⁸³ Viljanen ym. 2014, s. 36.